

ПРЕТЕНЗИЯ

Туроператор <название> (<ИНН>) незаконно отменил туристский продукт, приобретенный мною по договору о реализации туристского продукта №<номер договора> от <дата заключения договора>, заключенному <дата покупки>.

Отмена тура произошла за 18 дней до предполагаемой даты начала путешествия, при этом туроператор указал на наличие обстоятельств непреодолимой силы, однако документального подтверждения указанных обстоятельств представлено не было. Согласно пункту 11 статьи 4 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», исполнитель обязан своевременно информировать потребителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество исполнения обязательств по договору. В нарушение указанной обязанности туроператор не предоставил информацию о наличии обстоятельств непреодолимой силы заблаговременно, что лишило меня возможности принять самостоятельное решение относительно дальнейшего участия в туре.

На основании пункта 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Таким образом, туроператор обязан был вернуть уплаченные мной денежные средства в полном объеме в течение десяти календарных дней с момента получения соответствующего требования. Однако денежные средства мне не возвращены до настоящего времени.

Прошу туроператора незамедлительно возвратить уплаченную сумму в размере <сумма> рублей, а также выплатить неустойку в соответствии со статьей 28 Закона РФ «О защите прав потребителей». В случае неудовлетворения моих требований в добровольном порядке обязуюсь обратиться в суд с иском о защите своих нарушенных прав.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____